

1514885-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514885-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514885-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172933/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25778329 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2172933 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR ANDRÉ FREITAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

IGOR ANDRÉ FREITAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "c", todos do Código Penal, porque no dia 27 de junho de 2022, por volta das 09h49, na Rua João Alves Pimenta, nº 124, dependências do estabelecimento "Universo dos Presentes", tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, bem como mediante dissimulação, 01 carregador de celular e outros bens patrimoniais pertencentes à

vítima R. C. K., não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 75/76). O réu foi citado (fls. 117) e apresentou resposta à acusação na presente data.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, mas com o afastamento da agravante da dissimulação. Em relação às penas, pleiteou a elevação das penas em função dos antecedentes do réu e a a fixação do regime fechado.

A defesa pugnou pelo afastamento da agravante da dissimulação, redução máxima pela tentativa, incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, com compensação com a reincidência, fixação de regime menos gravoso.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente em parte.

A vítima afirmou que estava em seu comércio no dia dos fatos quando o réu entrou e perguntou sobre carregador de celular. Pegou o produto e começou a mostrar para ele, mas percebeu que ele ficava olhando para os lados e não estava interessado. Na sequência o réu foi para o fundo do estabelecimento e fez menção de entrar no balcão. O depoente aproximou-se e o réu anunciou o roubo, dizendo "perdeu, perdeu". Entraram em luta corporal, sendo que vizinhos perceberam o que estava ocorrendo e acionaram policiais, que chegaram rapidamente, vindo a prender o réu ainda dentro do estabelecimento. Nada foi subtraído. Reconheceu o réu em audiência sem hesitações.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento preventivo pelas imediações do local dos fatos, quando foram acionados, via COPOM, para atenderem uma ocorrência de roubo em andamento em um estabelecimento comercial. Chegaram ao local rapidamente e encontraram dois indivíduos no interior do comércio, discutindo. Ordenaram que os indivíduos saíssem. Revistaram e encontraram um simulacro de arma de fogo na cintura de do réu. A vítima disse que era proprietária da loja e que o réu entrou na loja perguntando sobre carregador de celular. Em dado momento, pegou o produto e começou a mostrar para réu, mas percebeu que este ficava olhando para os lados e não estava interessado no que estava falando sobre o produto. Na sequência, o réu começou a entrar no balcão, no fundo da loja. A vítima percebeu a intenção, aproximou-se e encontraram em luta corporal, vindo a lesionar no ombro. O réu não parecia estar sob efeito de qualquer tipo de substância. Não o conheciam anteriormente. Ele confessou a prática delitiva no momento da abordagem.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, afirmando que estava sob efeito de drogas e álcool.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, que foi reconhecido com segurança pela vítima. Vale destacar que esta narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, inclusive quanto ao momento do ingresso na loja, o questionamento sobre um carregador, a abordagem realizada no momento em que notou a atitude suspeita, a luta corporal e a contenção do réu até a chegada dos policiais, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas

é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade." (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Ademais, o próprio réu confessou a prática delitiva, o que se encontra em conformidade com as demais provas colacionadas nos autos.

Por outro lado, quanto à agravante da dissimulação, prevista no artigo 61, inciso II, alínea " c " , do Código Penal, entendo que as circunstâncias não autorizam seu acolhimento, porquanto a conduta se deu de forma repentina, no momento em que notou a atitude suspeita, não havendo demonstração de que o questionamento sobre o carregador de celular tenha incidido de forma relevante para a prática delitiva, facilitando a conduta ou impedindo a defesa da vítima, tanto que esta passou a desconfiar da conduta do réu quando não demonstrou interesse no bem e passou a ingressar no balcão, como se procurasse algo, momento em que apenas tentou deixar o local e foi agarrada pelo pescoço.

Por fim, de rigor o reconhecimento da tentativa em seu grau intermediário, tendo em conta o iter criminis percorrido, eis que o réu escolheu a loja, questionou sobre um bem e, no momento em que procurava algo de valor para subtrair, notou a tentativa de fuga da vítima, com a qual entrou em luta corporal. Mas, como o réu não chegou a se apoderar de qualquer produto, entende-se que o mais adequado seja a redução intermediária.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, eis que agiu com dolo normal ao tipo, motivo pelo qual suas penas permanecem no mínimo legal.

Na segunda fase, trata-se de réu duplamente reincidente (10ª VC, autos 1507224-75.2021.8.26.0228, que transitou em julgado para a defesa em 04/10/2021 - fls.

124/125/ e 28ª VC, autos 1509798-08.2020.8.26.0228, que transitou em julgado para a defesa em 03/11/2020 - fls. 125), bem como se encontram presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, motivo pelo qual, em conformidade com o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, devem ser compensadas, permanecendo as penas no patamar visto acima.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição pelo conatus, as penas devem ser reduzidas no mínimo de metade conforme esclarecido anteriormente, tornando-se as penas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

A despeito do quantum de pena, entendo ser de rigor a fixação do regime inicial fechado no presente caso, tendo em conta sua dupla reincidência específica e o fato de que tornou a delinquir pouco tempo depois ser progredido ao regime aberto (fls. 124 e 131), restando claro que regime diverso não se mostra suficiente, eis que demonstra resistência à terapêutica penal e indiferença aos fins da pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, IGOR ANDRÉ FREITAS DA SILVA, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, no valor mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Some-se, ainda, o fato de que se trata de réu reincidente específico e que tornou a delinquir quando em liberdade. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido. Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Comunique-se a VEC.

Em que pese a lesão apontada no(s) laudo(s) IML do(s) réu(s) (fls. 110/111), deixo de determinar a instauração de inquérito em relação à vítima uma vez que não se vislumbra nenhum excesso em sua conduta ao utilizar-se de moderada força física para deter o réu, eis que entraram em luta corporal após ser anunciado o assalto e agarrada pelo pescoço, conseguindo contê-lo até o momento da chegada da guarnição policial, e, ainda, considerando-se que a lesão constatada é compatível com a narrativa dos fatos apurados no presente feito.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA